

一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销重庆市渝北区人民法院一审民事判决；
- 二、熊某于本判决生效后十日内赔偿陈某甲各项损失共计451867.52元；
- 三、陈某乙在前述第二项载明的款项范围内向陈某甲承担补偿责任；
- 四、驳回陈某甲的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案系接受劳务者、第三人的过错竞合造成提供劳务者损害的侵权责任纠纷案件。根据法律规定，第三人导致的提供劳务者损害，提供劳务者具有选择权，既可以直接向第三人进行主张，还可以向接受劳务者一方主张，以便提供劳务者获得全面的保护。但是关于提供劳务者同时起诉第三人和接受劳务者的诉讼程序选择和责任承担问题，相关法律并无明确规定，司法实践亦未形成统一认识。

若提供劳务者同时起诉第三人和接受劳务者，由于请求权基础不一样，诉讼请求性质不同，原则上不能混在一起予以评判，所以法院应当对原告予以释明。但如果法院未予以释明或当事人不进行选择，坚持同时起诉，为避免当事人诉累，可根据侵权责任一般性条款即《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定，结合提供劳务者、接受劳务者、第三人过错程度，酌情认定各自应当承担的责任份额。同时，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第二款规定，第三人导致的提供劳务者损害，提供劳务者具有选择权，既可以直接向第三人进行主张，还可以向接受劳务者一方主张，以便提供劳务者获得全面的保护。因此，除了直接侵权的第三人应向原告承担相应的侵权赔偿责任，接受劳务者在前述第三人赔偿的范围内也应向原告承担补偿责任。但由于接受劳务者所承担的补偿责任系代负责任，其补偿后可以向直接侵权第三人进行追偿。本案中，陈某甲对其在此次事故中遭受的损害有权请求熊某承担侵权责任，依法也有权请求接受劳务方陈某乙予以补偿。现陈某甲同时起诉熊某和陈某乙，则直接侵权的第三人熊某应向其承担相应的侵权赔偿责任，同时，接受劳务方陈某乙在前述熊某赔偿的范围内也应向陈某甲承担补偿责任。

由于陈某乙作为接受劳务方所承担的补偿责任系代负责任，其补偿后可以向直接侵权人熊某进行追偿。

本案的价值在于，人民法院结合提供劳务者、接受劳务者、第三人过错程度，酌情认定各自应当承担的责任份额，判决终局责任人直接承担相应的侵权责任，同时，判决接受劳务方在第三人赔偿的范围内向提供劳务者承担补偿责任，避免接受劳务者及第三人再次向提供劳务者主张过错责任，既契合了使提供劳务者尽快且便捷获得经济赔偿的立法目的，也有效避免了当事人诉累。本案的审理，是人民法院坚持以人民为中心理念的生动体现，有利于一次性解决案件纠纷，防止程序空转，让人民群众真切感受到案件审理的公正与效率，实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。

编写人：重庆市第一中级人民法院 龙彦林 杨雪朵

提供劳务者对自身身体状况的谨慎注意义务

——刘某甲诉厦门某市政公司等侵权责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市湖里区人民法院(2022)闽0206民初13564号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告：刘某甲

被告：厦门某市政公司、厦门某小学、厦门某物业公司

